

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [12] 연장근무 관련 규정 미준수

관 련 부 서 ○ □부

조 치 부 서 ○ □부, △팀

내 용

1. 업무 개요

○ □부는 연장·휴일 근무 실적을 확인하여 수당을 지급하는 업무를 담당하고 있으며, △팀은 회사의 공직기강 확립 및 복무규율 관리 등 감사업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다. 또한 같은 규칙에 따르면 상사의 업무상 지시에 의해 소정의 근무시간을 초과하여 근무할 때는 연장근무라 하고, 휴일에 근무할 때는 휴일근무로 한다고 되어 있고 이 경우에는 별도로 정하는 바에 따라 수당을 지급한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 중 연장근무를 수행한 직원 중 일부를 표본으로 점검한 결과, 부적절한 사례가 총 #건 발견되었다.

해당 직원들은 직상위자에게 연장근무를 사전 승인 받고도 승인받은 연장근무

시간에 직무수행과 관련 없는 간담회를 참석하거나 외출 후 복귀하여 연장근무 수당을 수령한 사실이 확인되었다.

관련직원 의견 및 검토의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 “시간외 근무 시간에 식사를 한 뒤 복귀하여 추가근무를 하면 괜찮을 것이라 생각했다.”는 의견을 제시 하였으나, 「취업규칙」에 따르면 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”라고 되어 있어 사전 승인 받은 근무시간에 업무를 수행하여야 하고, 불가피한 사유로 해당 연장근무 시간에 근무가 불가능할 경우, 사후결재 등을 통해 실제 연장근무한 시간을 반영 해야 한다는 점에서 해당 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○ 사장은

- ① 부적정하게 지급된 연장근무수당에 대하여 환수조치 하시기 바라며,(시정)
- ② 「취업규칙」 및 「직원보수규정」에 근거하여 관련 내용을 전 직원 대상 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보1)
- ③ 또한 임직원의 복무규율 준수 여부를 자체적으로 점검하시고 그 결과를 제출 하시기 바랍니다.(통보2)